iv. இலாபத்தில் பங்கேற்கும் உரிமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் ஒப்புக் கொண்ட விகிதத்தில் இலாபத்தில் பங்கேற்க உரிமை உண்டு. உடன்படிக்கையில் இலாப விகிதம் குறிப்பிடவில்லை என்றால் அனைத்துக் கூட்டாளிகளும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

v. வட்டி பெறும் உரிமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் தான் பெறும் கடன் மற்றும் முன் பணத்திற்கு ஒப்புக் கொண்ட விகிதத்தில் வட்டி செலுத்த வேண்டும் அல்லது ஆண்டிற்கு 6% வட்டி என முன்கூட்டியே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு செலுத்தப்படுவது நடைமுறை பழக்கமாக உள்ளது.

vi. தொடரும் உரிமை

வியாபாரத்தின் அனைத்து செயல்களிலும் தலையிட ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் உரிமை உண்டு. அவர் அக்கூட்டாண்மைக்காக ஏதாவது செலவு செய்திருந்தாலும் அல்லது நட்டமடைந்திருந்தாலோ அதைத் திரும்ப மீட்டுக் கொள்ளும் ஈட்டுறுதி (Reimbursement) உரிமை உண்டு. கூட்டாளி எப்பொழுதும் கூட்டாண்மை சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் அறிவுபூர்வமாக செயல்பட வேண்டும்.

vii. கூட்டாண்மைச் சொத்துக்களை வியாபார நலனுக்காக பயன்படுத்தும் உரிமை

கூட்டாண்மையின் நலனுக்காக மற்றும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கூட்டாண்மைச் சொத்துக்களைப் பயன்படுத்த உரிமை உண்டு.

viii. விலகும் உரிமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் மற்ற கூட்டாளிகளின் இசைவுடனோ அல்லது கூட்டாண்மைப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகும் உரிமையுண்டு. கூட்டாளி ஒருவர் தன்விருப்பப்படி கூட்டாண்மையில் இருந்து விலக விரும்பினால் உரிய முறையில் மற்ற கூட்டாளிகளுக்கு அறிவிக்கை அளித்து விட்டு எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் கூட்டாண்மை யிலிருந்து விலகலாம்.

ix. கூட்டாண்மையில் தொடரும் உரிமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் கூட்டாண்மையில் தொடரும் உரிமை உண்டு. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தால் தவிர அவரை வெளியேற்றும் உரிமை யாருக்கும் கிடையாது.

2. கூட்டாளிகளின் கடமைகள்

i. அனைத்துக் கூட்டாளிகளுக்காக தொழில் நடத்துதல்

அனைத்துக் கூட்டாளிகளின் நலனிற்காகவும் ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் வியாபாரத்தை நடத்தும் கடமை உள்ளது.

ii. உண்மையாக இருக்கும் கடமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் மற்றவர்களுடன் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்க வேண்டும். வியாபார நடவடிக்கைகளிலும் நேர்மையாகவும் மற்றும் உண்மையாகவும் இருக்க வேண்டும்.

iii. கணக்குகள் ஒப்படைப்பதில் உண்மைத் தன்மை

ஒரு கூட்டாளி தன் கூட்டாண்மையின் கணக்குகளை உண்மையாகவும் முழுமையாகவும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவர் ஒவ்வொரு செலவினத்திற்கும் உரிய இரசீதுகளை அளிக்க வேண்டும்.

iv. நிறுவனத்திற்கு ஈடுசெய்யும் கடமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் தனது தவறான நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் நட்டத்தையும், வியாபாரத்தில் தன்னால் ஏற்படுகின்ற இழப்புகளையும் ஈடுசெய்யும் கடமை உண்டு.

v. நட்டத்தில் பங்கேற்கும் கடமை

ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் கூட்டாண்மையின் நட்டத்தை ஒப்புக்கொண்ட விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஒப்பாவணத்தில் இலாபநட்ட விகிதம் குறிப்பிடவில்லையென்றால் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

vi. சம்பளம் பெறும் கடமை

உடன்படிக்கையில் கூறியிருந்தால் மட்டுமே ஒரு கூட்டாளி கூட்டாண்மையில் தனது பணிக்காக சம்பளம் பெறலாம்.

vii. வியாபாரத்தின் சொத்துக்களை சொந்த நலத்திற்கு பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் கடமை

கூட்டாண்மையின் சொத்துக்கள் அனைத்துக் கூட்டாளிகளுக்கும் உரிமையானவை. அதனால்

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 37 12/16/2022 7:24:23 PM